



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Anak : TERDAKWA ANAK ;
Tempat Lahir : Tana Toraja ;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/13 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BADUNG;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar SMA Kls I ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar (Dra. Ni Nyoman Parwati) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: BENNY HARIYONO, SH., Pengacara yang berkantor di Jalan Sedap Malam III, Gang Ratna XII No. 73 G, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tertanggal; 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps, tertanggal 11 Mei 2016; tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 29 Maret 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TERDAKWA ANAK** bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur;

⇒ 1 (satu) buah gunting rambut tanpa gagang/pegangan ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Gede Suparta Wijaya alias Boho;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Laporan Litmas dari Petugas Pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Mei 2016, No. Reg.Perk.No.: PDM -387/DENPA.OHD/05/2016, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK dan saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan Bukit Sari no. 1 Perumahan Padma, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA ANAK dibonceng oleh saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam datang ke rumah kos-kosan saksi korban I Gede Tangkas Artawan yang ada di Jalan Bukit Sari no. 1 Perumahan Padma, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, setelah sampai terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kos-kosan melalui pintu gerbang yang tidak terkunci diikuti oleh saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho kemudian saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho keluar dan menunggu di atas sepeda motor sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah dimodif (cetul) warna putih DK-2942-DS yang tidak terkunci stang yang sebelumnya terparkir di halaman depan kamar kos saksi korban dengan cara mendorong dengan kedua tangan terdakwa, setelah sampai di luar kos-kosan saksi korban, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi mesin mati sedangkan saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho mendorongnya dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor yamaha mio sampai di lahan kosong yang terletak di sebelah Villa Hening Jalan Taman Griya Jimbaran, selanjutnya saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho mencari kabel kontak starter dari sepeda motor saksi korban lalu di potong dengan menggunakan sebuah gunting kemudian di sambung dengan tujuan sepeda motor dapat menyala, setelah menyala terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Gede Suparta Wijaya alias Boho, setelah sampai di rumah, terdakwa menaruh sepeda motor saksi korban di pinggir jalan depan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 terdakwa menyembunyikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah dimodif (cetul) warna putih DK-2942-DS di semak-semak yang ada di Perumahan Bukit Pratama Jimbaran ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat
(1) ke-3, ke-4, KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah
mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE TANGKAS ARTAWAN; dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan kerangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul
03,00 wita di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1, Perum
Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa anak bersama temannya Gede Suparta Wijaya als. Boho (terdakwa
dalam perkara terpisah) telah mngambil 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun
1986, Nomor Polisi DK 2942 DS, No. Rangka : GBO8466733,
No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br.
Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik saksi ;
- Bahwa saksi parkir sepeda motor tersebut di halaman rumah kos saksi di
Jl. Bukit Sari No. 1 Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta
Selatan, Kab. Badung, dimana rumah kos saksi di kelilingi tembok dan
selain saksi yang tinggal dirumah kos itu ada beberapa orang yang juga
tinggal dirumah kos tersebut ;
- Bahwa pada saat anak mengambil sepeda motor saksi bersama istri dan
anak sedang tidur di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada anak untuk mengambil
sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas ejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.
4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan anak di persidangan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. Saksi GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO, dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl

03.00 wita di Perumahan Padma, samping Poltek, Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, benar saksi bersama anak telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur ;

- Bahwa cara saksi bersama dengan anak mengambil barang berupa sepeda tersebut, saksi bersama dengan anak berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah kos kosan tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, sedangkan saksi menunggu di luar rumah kosan; Ilu anak melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di halaman depan kamar kosan yang stangnya tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya anak mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu anak menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian saksi mendorong dengan kaki, kemudian setelah saksi dan anak berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu saksi mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut saksi sambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu saksi mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu anak menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya;
- Benar bahwa baik saksi maupun anak tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk saksi miliki dan setelah dimiliki akan dipakai bersama sama maupun bergantian dengan anak;
- Bahwa ide atau niat untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 adalah bersama –sama antara saksi bersama sama dengan TERDAKWA ANAK ;
- Benar bahwa adapun peran antara saksi dengan TERDAKWA ANAK yaitu dimana saksi berperan mencari sasaran setelah itu mengawasi sedangkan TERDAKWA ANAK bertugas untuk masuk ke dalam rumah kosan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor astrea 800 yang sudah di modif (cetul) warna putih dengan nomor polisi DK 2942 DS tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan anak

Atas keterangan saksi, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan TERDAKWA ANAK telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pk1 03.00 wita di Perumahan Padma, samping Poltek, Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, benar anak bersama teman bernama : Gede Suparta Wijaya alias Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil Kendaraan bermotor berupa : 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosit G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur ;
- Bahwa cara anak bersama dengan saksi Gede Suparta Wijaya als Boho mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya anak bersama teman berangkat bersama dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio, setelah sampai di depan Kos Kosan yang bertalamat di Perumahan Padma Samping Poltek, Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung; kemudian Gede Suparta Wijaya als Boho menghentikan sepeda motor yang di kendarai dan mengatakan kepada anak: "*coba kamu lihat kos kosan itu* "; setelah itu anak turun dari motor dan masuk ke dalam kos kosan melalui pintu gerbang yang tidak terkunci sedangkan saksi Gede Suparta Wijayaals Boho ikut masuk ke dalam kosan sambil berkata ada motor bagus men, kemudian kembali keluar dan menunggu di luar rumah kosan duduk diatas motor tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam kosan tersebut, anak lihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di halaman depan kamar kosan yang tidak terkunci stangnya, setelah itu anak mengambil motor tersebut dengan cara mendorong dengan kedua tangan dan setelah sampai di luar kosan anak lalu menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi mesin mati;
- Bahwa setelah sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu Gede Suparta Wijayaals Boho mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting setelah itu di sambung dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala, lalu Gede Suparta Wijayaals Boho mengendarai motor tersbeut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah anak;

- Bahwa anak manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumah anak setelah itu itu anak mengantarkan Gede Suparta Wijayaals Boho pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Mio ;
- bahwa setelah 3 hari motor tersebut berada di rumah anak kemudian pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pkl 11.00 wita motor cetul tersebut anak sembunyikan di Semak-semak yang berad di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran ;
- Bahwa anak maupun Gede Suparta Wijaya als Boho tidak ada ijin dari korban mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk mengambil sepeda motor adalah bersama-sama antara anak dengan Gede Suparta Wijayaals Boho; dimana awalnya saksi Gede Suparta Wijaya als. Boho mengajak mencuri sandal dan sebelumnya sudah melewati kosan saksi kemudian balik lagi dan berhenti lalu masuk ke kosan saksi korban dan mengambil sepeda motor ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
 - Bahwa benar anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa benar anak dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dihubungkan satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 03,00 wita di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1, Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, anak bersama temannya Gede Suparta Wijaya als. Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mngambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS, No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik saksi ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah kos saksi korban di Jl. Bukit Sari No. 1 Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana rumah kos saksi di kelilingi tembok dan selain saksi yang tinggal dirumah kos itu ada beberapa orang yang juga tingal dirumah kos tersebut ;
- Bahwa benar pada saat anak mengambil sepeda motor tersebut, saksi bersama istri dan anak sedang tidur di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan ijin kepada anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.

4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa anak masuk ke dalam rumah kos kosan tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, sedangkan saksi menunggu di luar rumah kosan; Ilu anak melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di halaman depan kamar kosan yang stangnya tidak terkunci;
- Bahwa benar selanjutnya anak mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu anak menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian saksi mendorong dengan kaki, kemudian setelah saksi dan anak berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu saksi mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut saksi sambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu saksi mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu anak menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar baik saksi maupun anak tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk saksi miliki dan setelah dimiliki akan dipakai bersama sama maupun bergantian dengan anak;
- Bahwa benar ide atau niat untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 adalah bersama –sama antara saksi bersama sama dengan TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa anak TERDAKWA ANAK yang dihadapkan ke depan persidangan sejak awal persidangan dapat dengan jelas menerangkan identitas dan tentang kesehatan dirinya, sehingga oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa anak TERDAKWA ANAK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa anak TERDAKWA ANAK mempunyai kualitas sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 03,00 wita di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1, Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, anak bersama temannya Gede Suparta Wijaya als. Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mngambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS, No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik saksi I Gede Tangkas Wirawan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya anak mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu anak menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian saksi Gede Suparta Wijaya mendorong dengan kaki, kemudian setelah berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran, saksi Gede Suparta Wijaya als Boho mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut lalu disambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut mau mengendarai saksi Gede Suparta Wijaya mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu TERDAKWA ANAK menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menerangkan bahwa benar TERDAKWA ANAK dan saksi Gede Suparta Wijaya dalam mengambil sepeda motor milik I Gede Tangkas Artawan tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Gede Tangkas Wirawan ;

Menimbang bahwa benar sebagaimana uraian fakta tersebut di atas bahwa sepeda motor cetul tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh TERDAKWA ANAK ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar TERDAKWA ANAK dalam mengambil sepeda motor cetul milik saksi korban I Gede Tangkas Artawan tersebut, tidak hanya sendirian saja akan tetapi bersama sama dengan Gede Suparta Wijaya als Boho;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 03,00 wita di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1, Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, TERDAKWA ANAK bersama temannya Gede Suparta Wijaya als. Boho (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mngambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS, No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik saksi ;

Menimbang bahwa, benar sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah kos saksi korban di Jl. Bukit Sari No. 1 Perum Padma, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana rumah kos saksi di kelilingi tembok dan selain saksi yang tinggal di rumah kos itu ada beberapa orang yang juga tinggal di rumah kos tersebut dan benar bahwa pada saat TERDAKWA ANAK mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, saksi korban bersama istri dan anak sedang tidur di dalam kamar kos saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa TERDAKWA ANAK dalam mengambil motor tersebut adalah pada waktu malam hari dimana saksi korban masih tidur dan rumah tempat korban tinggal adalah dikelilingi tembok ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.5 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga TERDAKWA ANAK haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik dari dalam diri TERDAKWA ANAK (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya pula TERDAKWA ANAK tersebut tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri TERDAKWA ANAK , Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi TERDAKWA ANAK :

1. Yang Memberatkan ;

- Perbuatan TERDAKWA ANAK dapat menimbulkan efek negatif bagi anak-anak seumurannya yang berada dilingkungannya ;

2. Yang meringankan :

- TERDAKWA ANAK mengaku terus terang atas perbuatannya, menyatakan bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- TERDAKWA ANAK masih muda, masih banyak kesempatan untuk berbenah diri untuk kebaikan bagi bangsa dan negara ;
- TERDAKWA ANAK pada saat ini masih bersekolah dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam kesimpulannya tertanggal 18 April 2016 berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma /label negatif; hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan klien ;

2. Pembinaan di Lembaga khusus Anak merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
3. sebagai generasi muda penerus bangsa, klien perlu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya;

Serta tanggapan pihak orang tua yang sangat menyesalkan dan tidak menyangkal atas perbuatan TERDAKWA ANAK , sehingga oleh karenanya orang tua berharap agar diberikan keringanan hukuman dan orang tua berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi TERDAKWA ANAK agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka pidana yang dijatuhkan terhadap TERDAKWA ANAK sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan TERDAKWA ANAK ;

Menimbang, bahwa orientasi penjatuhan pidana pada masa kini tidaklah lagi bersifat menista, akan tetapi harapannya adalah lebih dari pada itu yaitu agar pelaku tindak pidana dapat menyadari dan mengoreksi kesalahannya serta tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, apalagi dalam perkara anak, maka yang lebih dikedepankan lagi adalah bahwa pidana tersebut agar lebih bersifat mendidik dan membina, karena anak adalah aset bangsa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, lagi pula apa yang dilakukan oleh anak Hlarius Melki Raya hanya sebagai bagian dari kenakalan anak-anak, serta telah ketemunya barang bukti, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap TERDAKWA ANAK , menurut hemat Majelis tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan anak telah melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, leh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan persidangan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ANAK dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk membebaskan TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An. I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur.
 - b. 1 (satu) buah gunting rambut tanpa gagang/pegangan ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Gede Suparta Wijaya alias Boho
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh I Wayan Sukanila, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, SH, Penuntut Umum Ni Wayan Erawati Susiana, SH., dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tuanya ;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

H a k i m,

I Wayan Sukanila.

SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Anak (HILARIUS MELKI RAYA als MELKI)**,
Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Dps, tertanggal 23
Mei 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)